

E-BOOK

VOLUME 1

PERÍCIA JUDICIAL FARMACÊUTICA

PRIMEIROS PASSOS
PARA PENSAR COMO
PERITO JUDICIAL

LAUDO PERICIAL FARMACÊUTICO

1. OBJETIVO
2. METODOLOGIA
3. ANÁLISE TÉCNICA
4. CONCLUSÃO

CHRISTIAN
FRANCISCO DE MATOS



MINI CURRÍCULO DO AUTOR

CHRISTIAN FRANCISCO DE MATOS

Farmacêutico, perito judicial farmacêutico, grafotécnico e documentoscopista, com formação interdisciplinar entre Farmácia e Direito. É bacharel em Farmácia, pós-graduado em Farmácia Clínica e Cuidados Farmacêuticos, MBA em Perícia Judicial Farmacêutica e Grafotécnica e acadêmico de Direito.

Sua trajetória profissional reúne experiências na indústria farmacêutica, no serviço público, em farmácia comunitária e em drogaria, com atuação em representação e propaganda médica, assistência farmacêutica, gestão, relacionamento profissional, treinamento de equipes e desenvolvimento de mercado.

Na área institucional, possui experiência como conselheiro regional do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG) e como integrante da Diretoria da instituição, tendo exercido as funções de Diretor-Tesoureiro, Diretor-Secretário-Geral e Vice-Presidente, além de atuação relacionada à fiscalização farmacêutica.

Também foi membro titular do Conselho Curador da Fundação Ezequiel Dias (FUNED). Atualmente, dedica-se à perícia judicial farmacêutica, à produção técnica e à educação profissional, aproximando o conhecimento farmacêutico do universo jurídico e contribuindo para uma atuação pericial fundamentada, ética e tecnicamente responsável.

SUMÁRIO

1. O UNIVERSO DA PERÍCIA JUDICIAL FARMACÊUTICA
 2. FUNDAMENTOS LEGAIS
 3. COMO SE TORNAR UM PERITO JUDICIAL FARMACÊUTICO
 4. ONDE O FARMACÊUTICO PODE ATUAR
 5. QUANTO GANHA UM PERITO JUDICIAL FARMACÊUTICO?
 6. CADASTRO NOS TRIBUNAIS
 7. A PRIMEIRA NOMEAÇÃO
 8. COMO ANALISAR OS AUTOS
 9. A DILIGÊNCIA PERICIAL
 10. METODOLOGIA PERICIAL
 11. O LAUDO PERICIAL
 12. SUA PRIMEIRA PERÍCIA EM 10 PASSOS
 13. MODELOS ESSENCIAIS
- CONCLUSÃO
- REFERÊNCIAS E LEGISLAÇÃO ESSENCIAL

1. O UNIVERSO DA PERÍCIA JUDICIAL FARMACÊUTICA

Muito além do balcão da farmácia

A Farmácia se conecta com pesquisa, produção, controle, distribuição, dispensação e utilização de medicamentos. Quando surge um conflito que depende desse conhecimento, o farmacêutico pode atuar como perito judicial.

O que é a perícia judicial?

A perícia é um meio de prova utilizado quando a compreensão de determinado fato depende de conhecimento técnico ou científico. O perito examina os elementos disponíveis, aplica metodologia adequada e apresenta uma conclusão técnica ao juízo.

O farmacêutico como tradutor técnico

O perito transforma informações especializadas em uma explicação compreensível para o processo. Ele não defende uma das partes: esclarece tecnicamente a questão apresentada.

PENSE COMO PERITO

Se você recebesse hoje um processo envolvendo um medicamento e percebesse que as duas partes apresentam versões completamente diferentes dos fatos, qual seria sua primeira atitude: escolher a versão mais convincente ou identificar quais elementos podem ser tecnicamente comprovados?

2. FUNDAMENTOS LEGAIS

A segurança jurídica como alicerce

A atuação judicial exige conhecimento técnico e compreensão das regras do processo. O perito precisa conhecer deveres, limites, prazos e responsabilidades.

O Código de Processo Civil

O CPC ocupa posição central na prova pericial. O art. 156 trata da assistência do perito quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico. O art. 465 trata da nomeação e aspectos relacionados ao profissional escolhido. O art. 473 apresenta elementos essenciais do laudo.

Imparcialidade e independência

A credibilidade depende da confiança de que a conclusão não foi moldada pelo interesse de uma das partes. Antes de aceitar, o profissional deve avaliar vínculos e circunstâncias que possam comprometer sua independência.

PENSE COMO PERITO

Você foi nomeado e percebe que possui uma relação profissional anterior com uma das partes. Mesmo acreditando que consegue manter sua imparcialidade, você aceitaria o encargo? Por quê?

3. COMO SE TORNAR UM PERITO JUDICIAL FARMACÊUTICO

O ponto de partida

A formação em Farmácia é a base. A partir dela, o profissional deve construir uma especialidade coerente com sua experiência.

Conhecimento jurídico básico

O farmacêutico não precisa se transformar em advogado, mas deve compreender conceitos como quesitos, prova, contraditório, prazo, honorários, nomeação, impedimento, suspeição, laudo e esclarecimentos.

Conhecimento científico aplicado

A perícia exige saber aplicar conhecimento a um caso concreto, selecionar evidências, avaliar fontes e explicar o raciocínio de forma reproduzível.

Currículo e posicionamento

O currículo deve mostrar formação, experiência, especializações e áreas de domínio técnico.

PENSE COMO PERITO

Se você tivesse que escolher três áreas para apresentar como suas principais especialidades profissionais, quais escolheria e quais experiências da sua trajetória demonstrariam que você realmente domina essas áreas?

4. ONDE O FARMACÊUTICO PODE ATUAR

Um campo maior do que parece

A perícia pode envolver qualidade, armazenamento, manipulação, dispensação, estabilidade, processos assistenciais e outras questões.

Judicialização da saúde

O conhecimento farmacêutico pode esclarecer alternativas terapêuticas, características de produtos, evidências científicas e aspectos técnicos da assistência.

Farmácias, hospitais e indústria

Falhas na dispensação, armazenamento, formulação, incompatibilidades, rastreabilidade, controle de qualidade e estabilidade podem exigir análise especializada.

Escolha sua especialidade

Quanto mais claramente o profissional identifica seu campo de domínio, mais fácil direcionar estudo e oportunidades.

PENSE COMO PERITO

Uma farmácia é acusada de armazenar medicamentos de maneira inadequada. Quais informações você precisaria obter antes de afirmar que realmente houve uma falha de armazenamento?

5. QUANTO GANHA UM PERITO JUDICIAL FARMACÊUTICO?

A resposta curta é: depende

Não existe um valor único. O trabalho pode variar conforme volume de autos, quesitos, diligências, pesquisas, deslocamentos e complexidade.

O que deve ser considerado

Considere tempo de leitura, preparação, diligência, pesquisa científica, elaboração do laudo e eventuais esclarecimentos.

Honorário não é salário

A perícia possui natureza diferente de um emprego tradicional. O profissional é remunerado pelo trabalho pericial realizado no processo, segundo as regras aplicáveis.

O valor da reputação

Uma carreira sólida é construída também pela qualidade das entregas. Um bom trabalho pode gerar confiança e novas oportunidades.

PENSE COMO PERITO

Você recebeu uma perícia aparentemente simples, mas encontrou 800 páginas de documentos, 18 quesitos e necessidade de uma diligência presencial. O que mudou na sua avaliação inicial sobre o trabalho e sobre os honorários?

6. CADASTRO NOS TRIBUNAIS

O cadastro é uma porta de entrada

Os tribunais utilizam sistemas para reunir profissionais que podem atuar como auxiliares da Justiça. A Resolução CNJ nº 233/2016 regulamenta o CPTEC, observadas suas alterações.

O que apresentar

Formação, especialidades, experiência e documentos podem integrar o cadastro. Trate esse material como uma apresentação de sua capacidade técnica.

Cadastro não é nomeação

Estar cadastrado não significa nomeação automática. A escolha depende das regras aplicáveis, disponibilidade e necessidade do juízo.

Mantenha tudo atualizado

Atualize telefone, especializações, experiência e documentos.

PENSE COMO PERITO

Se você fosse um magistrado procurando um farmacêutico para uma perícia envolvendo medicamentos manipulados, quais informações no currículo fariam você confiar que aquele profissional possui competência para realizar o trabalho?

7. A PRIMEIRA NOMEAÇÃO

A mensagem que muda a rotina

Receber a primeira nomeação costuma produzir entusiasmo e insegurança. É natural. O segredo é não permitir que a empolgação substitua a análise.

Antes de aceitar

Verifique competência técnica, impedimento, suspeição, disponibilidade e prazo.

O aceite é um compromisso

Depois de aceitar, organize imediatamente prazos, documentos e próximos passos.

Quando recusar é profissional

Recusar uma nomeação por motivo legítimo pode significar responsabilidade.

▣ PENSE COMO PERITO

Você recebe uma nomeação para uma área que conhece parcialmente. O prazo é curto e a remuneração é interessante. Quais perguntas faria a si mesmo antes de decidir entre aceitar ou recusar?

8. COMO ANALISAR OS AUTOS

Não comece pelo laudo

O laudo é o resultado final. Primeiro descubra o problema que precisa ser respondido.

Leia com estratégia

Comece pela decisão e pelos quesitos. Depois volte aos documentos necessários para reconstruir o contexto.

Fato não é alegação

As partes apresentam versões diferentes. O perito deve identificar quais afirmações possuem suporte documental.

Construa uma linha do tempo

A ordem dos acontecimentos pode ser decisiva em muitas perícias.

Transforme documentos em perguntas

Liste o que sabe, o que não sabe e o que precisa comprovar.

PENSE COMO PERITO

Duas partes apresentam versões completamente diferentes. Uma delas apresenta vários documentos, mas nenhum comprova diretamente sua afirmação. Você consideraria essa informação um fato comprovado? O que procuraria nos autos?

9. A DILIGÊNCIA PERICIAL

Quando o processo sai do papel

Nem toda perícia exige visita. Quando necessária, a diligência deve ser planejada como etapa técnica.

Antes da diligência

Revise objeto, quesitos, documentos e perguntas que precisam ser respondidas.

Durante a diligência

Observe antes de interpretar. Registre condições, documentos, equipamentos, produtos ou outras circunstâncias relevantes.

Se houver resistência

O perito não deve transformar dificuldade de acesso em confronto pessoal. Registre e comunique o juízo.

Cadeia de custódia

Quando houver amostras ou materiais, documentação de recebimento, acondicionamento, acesso, transporte e análise pode ser essencial.

▣ PENSE COMO PERITO

Durante uma diligência, você encontra uma situação aparentemente irregular. Antes de registrar no laudo que houve uma falha, quais outras informações procuraria para confirmar se aquela situação realmente caracteriza uma irregularidade?

10. METODOLOGIA PERICIAL

O caminho entre fato e conclusão

A metodologia demonstra como você saiu das informações e chegou a uma conclusão. Sem método, a perícia pode parecer opinião pessoal.

Quatro perguntas

Qual é o fato? Qual é a evidência? O que a ciência e as normas dizem? O que posso concluir?

Não conclua além da evidência

Uma irregularidade não significa automaticamente dano, causalidade ou responsabilidade.

Fontes confiáveis

Avalie autoria, metodologia, data, contexto, reconhecimento e vigência.

A metodologia protege o perito

Quando o raciocínio está documentado, outra pessoa consegue acompanhar seu caminho.

PENSE COMO PERITO

Você encontrou um documento que parece confirmar sua hipótese inicial. Entretanto, existe outro documento que aponta para uma conclusão diferente. O que um perito deve fazer nesse momento?

11. O LAUDO PERICIAL

O principal produto do trabalho

O laudo é a ponte entre a investigação técnica e o processo.

Uma estrutura que funciona

Identificação; objeto; metodologia; documentos; análise técnica; respostas aos quesitos; conclusão e encerramento.

O art. 473 do CPC

O dispositivo estabelece elementos essenciais do laudo e exige fundamentação em linguagem simples, coerência lógica e respeito aos limites da designação.

Respostas aos quesitos

Responda diretamente e depois fundamente. Quando houver ressalva, explique-a de forma objetiva.

O teste dos cinco minutos

O leitor consegue descobrir problema, método, achados e conclusão rapidamente?

☐ PENSE COMO PERITO

Depois de analisar todo o processo, você chega a uma conclusão técnica. Ao reler o laudo, percebe que uma pessoa sem formação farmacêutica provavelmente não compreenderia sua explicação. O que você mudaria na forma de apresentar essa conclusão?

12. SUA PRIMEIRA PERÍCIA EM 10 PASSOS

O roteiro

1. Prepare sua qualificação. 2. Defina suas áreas. 3. Conheça as regras. 4. Faça seu cadastro. 5. Estude antes da nomeação. 6. Analise antes de aceitar. 7. Estude os autos. 8. Realize a perícia. 9. Elabore o laudo. 10. Preserve sua reputação.

Checklist final

Entendi o objeto? Analisei os documentos? Verifiquei os quesitos? Realizei as diligências necessárias? Usei fontes confiáveis? Minha metodologia está clara? Respondi aos quesitos? As conclusões são sustentadas? Mantive a imparcialidade? Cumpri o prazo?

Cinco palavras

Estude. Analise. Fundamente. Seja imparcial. Mantenha-se atualizado.

PENSE COMO PERITO

Imagine que amanhã você receba sua primeira nomeação. Qual seria a sequência de cinco providências que você tomaria nas primeiras horas após receber a intimação?

13. MODELOS ESSENCIAIS

Modelo de aceite

AO JUÍZO DA ____ VARA _____

Processo nº: XXXXXXXX-XX.XXXX.X.XX.XXXX

[NOME DO PERITO], farmacêutico, inscrito no CRF sob nº _____, nomeado para atuar como perito nos autos em referência, vem, respeitosamente, manifestar seu ACEITE AO ENCARGO PERICIAL.

Declara estar ciente do objeto da perícia e compromete-se a desempenhar o encargo com independência, imparcialidade, diligência e observância das normas técnicas e processuais aplicáveis.

[Cidade], [data].

[Nome do Perito]

Farmacêutico — CRF/____ nº _____

Proposta de honorários

Demonstre a dimensão do trabalho: análise dos autos, estudo técnico, pesquisa, diligências, deslocamentos, elaboração do laudo e eventual necessidade de esclarecimentos.

Estrutura básica de laudo

Identificação; objeto; metodologia; documentos; análise; respostas aos quesitos; conclusão; encerramento.

Esclarecimentos

Após o laudo, responda aos questionamentos de forma objetiva. Corrija erros quando existirem e explique tecnicamente eventuais divergências.

PENSE COMO PERITO

Imagine que você precise elaborar seu primeiro laudo amanhã. Antes de abrir o computador, quais informações precisaria ter em mãos para começar a escrever com segurança?

REFERÊNCIAS E LEGISLAÇÃO ESSENCIAL

Fontes normativas e bibliográficas para aprofundamento

1. LEGISLAÇÃO PROCESSUAL

BRASIL. **Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015**. Código de Processo Civil. Brasília, DF. Especialmente arts. 156 a 158 e 464 a 480, relativos à atuação do perito, à prova pericial, honorários, metodologia, laudo, esclarecimentos e nova perícia.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Presidência da República.

2. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução CNJ nº 232, de 13 de julho de 2016**. Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, com alterações posteriores.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução CNJ nº 233, de 13 de julho de 2016**. Dispõe sobre a criação de cadastro de profissionais e órgãos técnicos ou científicos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus. Alterada, entre outras, pela Resolução CNJ nº 475/2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Resolução CNJ nº 475, de 12 de setembro de 2022**. Altera a Resolução CNJ nº 233/2016.

3. NORMAS PROFISSIONAIS FARMACÊUTICAS

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Resolução CFF nº 596, de 21 de fevereiro de 2014**. Dispõe sobre o Código de Ética Farmacêutica, o Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Consultar texto vigente e alterações posteriores.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Resolução CFF nº 290, de 26 de abril de 1996**. Aprova o Código de Ética Farmacêutica então vigente, incluindo disposições relacionadas à atuação pericial. Utilizada como referência histórica; conferir a norma ética vigente antes da aplicação profissional.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Resolução CFF nº 520, de 26 de novembro de 2009**. Dispõe sobre atribuições do farmacêutico em laboratórios que realizem análises e pareceres técnicos, incluindo análise pericial.

4. LEGISLAÇÃO E NORMAS SANITÁRIAS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Legislação sanitária e normas técnicas aplicáveis ao objeto específico da perícia**. A seleção da norma deve considerar o produto, serviço, estabelecimento ou procedimento analisado e sua vigência na data dos fatos.

BRASIL. **Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1960**. Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Farmácia e dá outras providências.

BRASIL. **Decreto nº 85.878, de 7 de abril de 1981**. Estabelece normas para execução da Lei nº 3.820/1960, sobre o exercício da profissão de farmacêutico.

REFERÊNCIAS E LEGISLAÇÃO ESSENCIAL

5. FONTES TÉCNICAS E CIENTÍFICAS

MINISTÉRIO DA SAÚDE. **Protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, manuais e documentos técnicos oficiais.** Utilizar a versão correspondente ao período e ao objeto da perícia.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. **Farmacopeia Brasileira e demais compêndios oficiais reconhecidos, quando aplicáveis.**

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Publicações técnicas, resoluções e documentos orientativos relacionados às atribuições farmacêuticas.**

THEODORO JÚNIOR, Humberto. **Curso de Direito Processual Civil.** Rio de Janeiro: Forense. Consultar a edição mais recente disponível.

NEGRÃO, Theotonio et al. **Código de Processo Civil e legislação processual em vigor.** São Paulo: Saraiva Educação. Consultar a edição mais recente disponível.

6. FONTES ELETRÔNICAS OFICIAIS

BRASIL. Presidência da República. **Planalto – legislação federal.** Fonte oficial para consulta de leis e atos normativos federais.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Atos Normativos do CNJ.** Fonte oficial para resoluções e demais atos do Conselho.

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. **Legislação e resoluções do CFF.** Fonte oficial para normas profissionais farmacêuticas.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Legislação e normas sanitárias.** Fonte oficial para regulamentação sanitária.

NOTA DE ATUALIZAÇÃO JURÍDICA

A legislação, as resoluções, os atos do CNJ e os procedimentos dos tribunais podem ser alterados. Esta lista foi organizada para a presente edição do e-book e deve ser utilizada como ponto de partida. Antes de utilizar uma norma em uma perícia concreta, confira o texto vigente, suas alterações e sua aplicabilidade ao caso.

Nota editorial: as referências foram ampliadas para fortalecer a fundamentação do e-book. A existência de uma fonte nesta seção não significa que ela seja aplicável a todas as modalidades de perícia farmacêutica; a escolha da fonte deve acompanhar o objeto, a época dos fatos e a competência técnica do perito.

MENSAGEM DO AUTOR

**“O conhecimento farmacêutico transforma vidas.
Quando colocado a serviço da Justiça,
também pode transformar decisões.”**



CHRISTIAN FRANCISCO DE MATOS

Farmacêutico • Perito Judicial Farmacêutico

Acompanhe meu trabalho, conteúdos e novidades
sobre Farmácia, Direito e Perícia Judicial.

@farma.christian

Aponte a câmera para o QR Code e acompanhe
meu trabalho.



**CONHECIMENTO É O QUE NOS LEVA MAIS LONGE.
ÉTICA É O QUE NOS MANTÉM NO CAMINHO CERTO.**